



Besluit Openbaar

Ons kenmerk: ACM/DE/2017/206384
Zaaknummer: 17.0430.53

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 10, eerste lid van de Warmtewet tot het wijzigen van de tenaamstelling van de vergunning van Icon Lightyear WKO B.V. in Eteck Warmte New Babylon B.V. voor de levering van warmte aan kleinverbruikers.

**Pagina
1/4**

Muzenstraat 41 | 2511 WB Den Haag
Postbus 16326 | 2500 BH Den Haag
T 070 722 20 00 | F 070 722 23 55
info@acm.nl | www.acm.nl | www.consuwijzer.nl



I. Aanvraag en procedure

1. Bij besluit van 15 december 2016 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM), namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Minister) aan Icon Lightyear WKO B.V. een vergunning voor de levering van warmte verleend, als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet (hierna: de vergunning).¹
2. De vergunning is verleend onder het voorschrift dat Icon Lightyear WKO B.V. wijzigingen in de bij de aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden onverwijld aan de ACM doorgeeft.
3. Op 21 februari 2017 heeft de ACM een brief ontvangen waarin de rechtsgeldige vertegenwoordiger van Icon Lightyear WKO B.V., (hierna: de aanvrager) kenbaar maakt dat Icon Lightyear WKO B.V. is overgenomen door Eteck Warmte Holding B.V. en de statutaire naam van Icon Lightyear WKO B.V. per 24 januari 2017 is gewijzigd in Eteck Warmte New Babylon B.V. De ACM is verzocht de vergunning op naam te stellen van Eteck Warmte New Babylon B.V.
4. De aanvrager heeft per email van 5 mei 2017 en 28 november 2017, een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een afschrift van de akte van statutenwijziging aan de ACM gezonden.
5. Daarnaast heeft de aanvrager schriftelijk verklaard dat er behalve de naam niets zal wijzigen in de financiële, organisatorische en technische kwaliteit van de entiteit.
6. Teneinde de financiële gezondheid van Eteck Warmte New Babylon B.V. vast te stellen heeft aanvrager de financiële rapportages van Eteck Warmte New Babylon over Q1 t/m Q3 van het jaar 2017 aan de ACM verstrekt.

II. Juridisch kader

7. Op grond van artikel 9 van de Warmtewet is het verboden om zonder vergunning warmte te leveren aan verbruikers met een aansluiting van maximaal 100 Kilowatt.
8. De Minister verleent op grond van artikel 10, eerste lid van de Warmtewet op aanvraag een vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoonst dat hij:

¹ Besluit met kenmerk ACM/DE/2015?208004



**Besluit
Openbaar**

- a. beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak;
 - b. redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 2 van de Warmtewet na te komen.
9. Bij besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM² heeft de Minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de ACM tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet.
10. In het Warmtebesluit zijn de criteria van artikel 10, eerste lid, Warmtewet uitgewerkt en nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de procedure voor de aanvraag van een vergunning.

3/4

III. Beoordeling

11. De ACM beoordeelt de aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van de vergunning als volgt:
12. Aanvrager heeft door middel van een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een akte van de statutenwijziging aangetoond dat de bedrijfsnaam is gewijzigd in Eteck Warmte New Babylon B.V.
13. Nu de aanvrager heeft verklaard dat er behalve de naam niets zal wijzigen in de organisatorische, financiële en technische kwaliteit, beperkt het onderhavige besluit zich tot een wijziging van de tenaamstelling van de vergunning en heeft dit besluit geen enkele betrekking op de organisatorische, financiële en technische kwaliteit van de aanvrager.
14. De ACM ziet naar aanleiding van de door aanvrager aangeleverde financiële rapportages over Q1 t/m Q3 van 2017 geen aanleiding voor nader onderzoek.

IV. Besluit

15. Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet en het bovenstaande, besluit de Minister van Economische Zaken en Klimaat dat de vergunning voor het leveren van warmte welke ten name is gesteld van Icon Lightyear WKO B.V., op naam wordt gesteld van Eteck Warmte New Babylon B.V.

² Besluit van 20 oktober 2015, Stcrt. 2015, 37883.



**Besluit
Openbaar**

16. De ACM zal een openbare versie van het besluit op haar website plaatsen en een mededeling van het besluit in de Staatscourant laten plaatsen.
17. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het conform artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht is bekend gemaakt.

Den Haag,
Datum: 21 december 2017

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:

Autoriteit Consument en Markt,
voor deze,

w.g.
mr. P.J.H. Benner
Teammanager Directie Energie

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene Wet Bestuursrecht de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.